

Artikel 1. DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten, montage en installatie door Omniworx. De algemene voorwaarden worden bij iedere aanbieding meegezonden en worden op eerste verzoek wordt (nogmaals) een kopie van de algemene voorwaarden gratis toegezonden welke ook staan vermeld op www.omni-worx.nl;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Omniworx niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Omniworx is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Omniworx ter kennis heeft gebracht en Omniworx alsdan onder deze voorwaarden de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. OFFERTES/AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Omniworx de opdracht heeft aanvaard en/of de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd met een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Omniworx ervan uit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Omniworx desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, eigenschappen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven, hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Omniworx niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);

4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, fasen en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

5. *Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:*

a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale

aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

c. Op basis van nacalculatie: facturatie op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren/nacalculatie;

6. *In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:*

A. De plaats en een omschrijving van het werk;

B. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd en wie de vergunning verzorgd;

C. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

D. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;

E. Of Omniworx de afwerking (stucwerk, gipsplaat, MDF- of kunststof profiel en of andere materialen) verzorgd of dit wordt verzorgd door de wederpartij;

7. Als de offerte vergezeld gaat met tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Omniworx zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Omniworx. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Als aan Omniworx naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Omniworx gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Omniworx gerechtigd een bedrag ad. € 5.000,00 per overtreding in rekening te brengen;

8. Als een opdracht uitblijft, heeft Omniworx het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten.

Artikel 3. WANNEER IS ER SPRAKE VAN MEERWERK?

1. Als – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Omniworx als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Omniworx zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Omniworx de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. *De wederpartij zorgt ervoor dat Omniworx tijdig kan beschikken over:*

a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen).

b. (Toegang tot) het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht Omniworx bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Omniworx gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;

c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

e. De door Omniworx benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

f. Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen. Een klikmelding dient de wederpartij dienaangaande aan te vragen op klikmelding.nl en te overleggen aan Omniworx. Zonder het aanleveren van deze gegevens gaat de levertermijn niet lopen en komt eventuele vertraging hierdoor voor rekening en risico van de wederpartij;

g. sanitaire voorziening;

h. Een vrije werkplek. Mocht Omniworx desondanks over moeten gaan tot het verwijderen van stopcontacten, gordijnen, lampen, enzovoort of het verwijderen van stucresten omdat de ondergrond niet schoon en vlak is, dan geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij;

Ook dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

i. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

2. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat er constructieve elementen zijn – die tijdens het inmeten niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen – en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, (water)leidingen, elektra, asbest) en vervangen worden door een constructief correcte oplossing worden de kosten die nodig zijn dit alsnog te herstellen doorberekend aan de wederpartij;

3. Door onvoorziene omstandigheden dient de wederpartij rekening te houden met afwijkingen in de hoeveelheid, maatverschillen en overige ondergeschikte wijzigingen. Deze wijzigingen/aanpassingen tijdens de uitvoering door Omniworx in details en afmetingen van details, mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische, esthetische en/of praktische aard zijn;

4. Omniworx is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Omniworx (artikel 7:404 BW);

5. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorgdragen voor afvoer;

6. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Omniworx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Omniworx worden verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Omniworx verstrekte gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Omniworx is niet aansprakelijk voor fouten in de door de wederpartij aangereikte tekeningen.

7. De wederpartij is verantwoordelijk – mits van toepassing - voor het aangeven van de erfgrens. Op Omniworx rust geen onderzoek plicht en is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk wanneer de wederpartij de erfgrens/scheiding verkeerd heeft aangegeven.

8. Als is overeengekomen dat een project in fasen zal worden

uitgevoerd kan Omniworx de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling tijdens de wederpartij is Omniworx gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten.

9. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken en ook de montagekosten.

10. Bij het meten van oppervlakten ligt de voorkeur dat de maatvoering wordt verricht door Omniworx. Als de wederpartij zelf meet komt het risico van vergissingen en/of onjuistheden voor rekening van de wederpartij.

11. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Omniworx van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 5. LEVERTIJD, (OP)LEVERING

1. De overeengekomen oplevering van de werkzaamheden, welke dient te zijn afgerond, geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet als deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Omniworx schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. *De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:*

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Omniworx kan worden toegerekend;

- wederpartij jegens Omniworx tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Omniworx niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor als de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 6. OPNEMING /OPLEVEREN EN GOEDKEURING

1. Opneming/oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming/oplevering vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Omniworx en strekt ertoe, te constateren of Omniworx aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan. De wederpartij ondertekent ter goedkeuring de onderliggende werk bon met vermelding van de uren;

2. Nadat het werk is opgeleverd, wordt door de wederpartij aan Omniworx binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. In het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij een oplevering bon te ondertekenen;

3. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd als en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden

hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 7. PRIJZEN, BETALING en FACTURATIE

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Omniworx in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Als na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Omniworx gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
4. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (25% aanbetaling), eventueel met tussenfactuur en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
5. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;
6. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Omniworx alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).

Artikel 8. ANNULEREN

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van het project zijn alle door Omniworx ter zake van de opdracht gemaakte kosten, en ook de gedeelde winst, onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Omniworx ten gevolge van de annulering geleden schade;
2. Annuleren van een speciale bestelling (zoals dakkapel, kozijnen, glas, sanitair, enzovoort) is niet mogelijk.

Artikel 9. LEVERING ONDER VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor vorderingen tot betaling van alle door Omniworx aan wederpartij op grond van enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
2. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Omniworx rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren. Omniworx is bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Omniworx voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag. Alle kosten van terugneming zijn voor rekening van de wederpartij;

3. Wederpartij is bevoegd, als en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Omniworx te leveren. Hij is eveneens verplicht Omniworx op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Omniworx om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 10. KLACHTEN (RECLAMEREN) en GARANTIE

1. Omniworx garandeert dat op alle door Omniworx geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Omniworx garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij in overeenstemming met de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricagegebreken zijn. Op de werkzaamheden verstrekt Omniworx een garantie van één jaar;
2. Geeft een fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Omniworx eveneens geen garantie verstrekt;
3. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de (fabrieks)garantie te vervallen;
4. De mogelijke garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen over het gebruik niet in acht worden genomen;
5. Als door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit Omniworx binnen 8 dagen na beëindiging van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Omniworx. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen, alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Omniworx onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
6. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Omniworx in staat is adequaat te reageren. Omniworx zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
7. *Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:*
 - een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
 - een redelijke termijn waarbinnen Omniworx de geconstateerde afwijking dient te herstellen;
8. Als de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;
9. *Reclameren is niet mogelijk als:*
 - de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
 - de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
 - de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Omniworx;
 - aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;

- schade ontstaat na afronding van de werkzaamheden welke te wijten is aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan verzorging, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degenen die zich van het materiaal bedienen;
 - nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuurproducten waaronder hout. Daarom kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;
 - monsters (steen, hout, enzovoort) moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn;
 - Grenen en vuren zijn nagenoeg altijd geïmpregneerd om het hout te beschermen tegen de elementen. Beiden houtsoorten vallen in de zogenaamde zachthout categorie en kunnen gaan “werken”, zoals kromtrekken en/of torderen. Dit is normaal en kan dan ook niet als garantie geclaimd worden.
 - wederpartij niet aan zijn verplichtingen tegenover Omniworx (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
 - zonder schriftelijke toestemming van Omniworx door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
10. Omniworx verstrekt geen enkele vorm van garantie op werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door Omniworx zijn geleverd ondanks het feit dat de verwerking/montage wel door Omniworx is uitgevoerd;

Artikel 11. OPSCHORTING VAN WERKZAAMHEDEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. Omniworx is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), *als*:
 - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
 - er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
 - het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
 - een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
 Omniworx hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;
2. Voorts is Omniworx bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Omniworx op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Als Omniworx de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Omniworx behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. KEURING en RISICO OVERGANG

1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Als deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Omniworx in goede staat heeft ontvangen;
2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment

waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Omniworx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Omniworx is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
2. Omniworx is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) tegenover de wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Omniworx of leidinggevende ondergeschikten. Als bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen door externe derde deskundigen worden vervuld, is Omniworx voor deze adviezen nimmer aansprakelijk;
3. De aansprakelijkheid van Omniworx voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van Omniworx in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar van Omniworx om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Omniworx daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;
5. Wederpartij dient Omniworx altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
6. Omniworx is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Omniworx is niet aansprakelijk voor;
 - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 - onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
 - gebreken in materialen, hulpmiddelen of tekeningen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
 - het niet dan wel niet tijdig aan Omniworx kenbaar maken van kabels, leidingen en draden;

Artikel 14. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Omniworx gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;
2. Onder “overmacht” aan de zijde van Omniworx wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Omniworx tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Omniworx, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
3. Omniworx kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze

periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Omniworx.

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Omniworx ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Omniworx verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek als ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering en/of verwijdering, doch zulks met uitzondering van de informatie die Omniworx wettelijk verplicht is te bewaren. Omniworx is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Omniworx wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Omniworx is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
 - het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
 - het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Omniworx. Omniworx mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken als en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 16. WAT WANNEER ÉÉN BEPALING NIET ZOU KLOPPEN (PARTIËLE NIETIGHEID)?

Als één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. NEDERLANDS RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Omniworx is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Omniworx moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Omniworx is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Omniworx gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
4. Deze algemene voorwaarden zijn in juni 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.